

PRESENTASI KONSTITUSI

# Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila & Kewarganegaraan

# Pancasila: Dasar Negara & Sumber Hukum

**Pedoman Utama Pembentukan Hukum** Pancasila berfungsi sebagai *Grundnorm* (norma dasar) dalam seluruh pembuatan perundang-undangan di Indonesia.

**Hierarki & Legitimasi Hukum** Aturan pusat hingga daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

**Mekanisme Pembatalan Aturan** Aturan hukum yang melanggar nilai Pancasila dapat dibatalkan melalui uji materiil.

**Keadilan & Persatuan Bangsa** Menjamin hukum Indonesia berkarakter adil, humanis, serta menjaga keutuhan NKRI.



# | Isi Pembukaan UUD 1945



## Alinea I

**Penentangan Penjajahan:** Penegasan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.



## Alinea II

**Perjuangan Kemerdekaan:** Pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia menuju negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.



## Alinea III

**Rahmat Tuhan YME:** Pernyataan kemerdekaan yang didasari atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dorongan keinginan luhur.



## Alinea IV

**Tujuan Negara & Pancasila:** Memuat 4 tujuan negara Indonesia serta rumusan resmi lima sila Pancasila sebagai dasar negara.

# Kedudukan Pembukaan UUD 1945

**Staatsfundamentalnorm** Memiliki posisi hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan RI dan bersifat permanen/abadi.

**Sifat Tidak Dapat Diubah** Pembukaan UUD 1945 memuat kaidah pembentukan negara. Mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan NKRI.

**Perbedaan dengan Batang Tubuh** Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dinamika zaman, sedangkan Pembukaan tetap utuh.



# | Peran Pembukaan dalam Hukum Indonesia

## Landasan Tertib Hukum

Pembukaan UUD 1945 memberikan dasar hukum dan arah bagi seluruh peraturan di bawahnya. Setiap pasal dalam undang-undang wajib berakar dan tidak boleh menyimpang dari prinsip Pembukaan.

## Pengawal Arah Pemerintahan

Berfungsi sebagai pedoman moral dan konstitusional agar penyelenggaraan pemerintahan tetap fokus pada cita-cita Proklamasi 1945 dan perlindungan seluruh rakyat Indonesia.

# | Hubungan Pancasila, Pembukaan, & Pasal UUD 1945



## Pancasila

**Nilai Dasar (Filosofis):** Inti filosofi dan cita-cita hukum bangsa yang melandasi norma negara.



## Pembukaan UUD 1945

**Norma Hukum Tertinggi:** Wujud formal perumusan Pancasila sebagai pokok kaidah negara fundamental.



## Pasal-Pasal UUD 1945

**Aturan Praktis & Operasional:** Draf konkret dalam kehidupan berbangsa (Pemilu, HAM, Pendidikan, Ekonomi).

# Sesi Tanya Jawab & Diskusi

---

Terima kasih atas perhatian Bu Dosen dan teman-teman sekalian.

PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | TATA NEGARA INDONESIA